

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4678/2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค ราชดุสิต ก่อสร้าง
กับพวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โค ราช กิจ สยาม
โลหะ

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 223, มาตรา 247, มาตรา 293 วรรคแรก

โจทก์ที่ 2 มิได้ร่วมกับโจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องขอการบังคับคดีไม่มีสิทธิอุทธรณ์ คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของโจทก์ที่ 1 แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 รับอุทธรณ์ของ โจทก์ที่ 2 ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิฎีกา การขอให้งดการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่งมาตรา 293 วรรคแรกจะต้องมีการบังคับคดีโดยการยึดหรืออายัด ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาอยู่ก่อนแล้วในขณะนั้น เนื่องจากวิธีการบังคับคดี ที่จะงดคือการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาโดยวิธี อื่น เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันมิให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับความเสียหายจาก การขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินก่อนที่จะได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดในคดีที่ลูก หนี้ตามคำพิพากษาเป็นโจทก์ หาได้ให้ความคุ้มครองแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาถึง ขนาดลิดรอนสิทธิของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามิให้ดำเนินการเพื่อผลในการบังคับคดี ตามคำพิพากษากับทรัพย์สินต่อไปไม่ คำร้องของโจทก์ที่ 1 ในฐานะลูกหนี้ตามคำ พินิจฉัยที่ขอให้งดการบังคับคดีที่อาจมีต่อไปในอนาคตไม่ต้องด้วยบทบัญญัติดัง กล่าว

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์โจทก์ที่ 1 เพื่อขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้แก่จำเลย และได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ยึดทุกรายการ แล้ว แต่ยังได้เงินไม่พอชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องว่าโจทก์ที่ 1 ได้ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 1287/2532 ของศาลชั้นต้น ซึ่งศาลชั้นต้น ยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาด และหากโจทก์ที่ 1 เป็นฝ่ายชนะคดีจะไม่ต้องมีการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินของโจทก์ที่ 1 โดยวิธีอื่นเพราะสามารถหักกลบลบหนี้กันได้ ขอให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า พฤติการณ์ส่อว่าเป็นการฟ้องคดีเพื่อประวิงการบังคับคดี จึงไม่มีเหตุที่จะงดการบังคับคดี ให้ยกคำร้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำสั่งให้รับอุทธรณ์คำสั่งของโจทก์ทั้งสองไว้ดำเนินการต่อไปและศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 2 มิได้ร่วมกับโจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องของงดการบังคับคดี จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำร้องของโจทก์ที่ 1 แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ที่ 2 ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิฎีกา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ที่ 2 คงมีปัญหาที่โจทก์ที่ 1 ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นควรได้สวน

คำร้องก่อนเพราะโจทก์ที่ 1 มิได้ขอให้ศาลสั่งคืนทรัพย์ที่ถูกยึดขายทอดตลาดไปแล้ว แต่โจทก์ที่ 1 ประสงค์ขอให้งดการบังคับคดีที่อาจมีต่อไปในอนาคตนั้น เห็นว่าโจทก์ที่ 1 ขอให้งดการบังคับคดีโดยอ้างเหตุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 293 วรรคแรกซึ่งมีความว่า "ลูกหนี้ตามคำพิพากษาอาจยื่นคำขอทำเป็น คำร้องต่อศาลให้งดการบังคับคดีไว้ โดยเหตุที่ตนได้ยื่นฟ้องเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เป็นคดีเรื่องอื่นในศาลเดียวกันนั้น ซึ่งศาลยังมิได้วินิจฉัยชี้ขาด และถ้าหากตนเป็น ฝ่ายชนะจะไม่ต้องมีการขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินของตนโดยวิธีอื่น เพราะสามารถจะหักกลบลบหนี้กันได้" ตามบทบัญญัติดังกล่าวแสดงว่าการขอให้งด การบังคับคดีในกรณีนี้จะต้องมีการบังคับคดีโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูก หนี้ตามคำพิพากษาอยู่ก่อนแล้วในขณะนั้น เนื่องจากวิธีการบังคับคดีที่จะงดคือการ ขายทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาโดยวิธีอื่น เพื่อ เป็นการคุ้มครองป้องกันมิให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับความเสียหายจากการขาย ทอดตลาดหรือจำหน่ายทรัพย์สิน ก่อนที่จะได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดในคดีลูกหนี้ตามคำ พิพากษาเป็นโจทก์ ถ้อยคำในคำขอได้ให้ความคุ้มครองแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ถึงขนาดลิดรอนสิทธิของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีให้ดำเนินการเพื่อผลในการบังคับ คดีตามคำพิพากษากับทรัพย์อื่นต่อไปไม่คำร้องของโจทก์ที่ 1 ดังกล่าวไม่ต้องด้วย บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่อ้างการไต่สวนคำร้องจึงไม่เกิดประโยชน์

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ